

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 375

El viernes 20 de agosto de 2021, siendo las 09:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana.

Concejales por la minoría, Carlos Quaranta.

Departamento Ejecutivo Municipal: Arq. Mónica Martínez, Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna.

Visitantes: Luis López, Virginia Laje

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Dia

- Consideración Acta N°374.
- Renovación representantes.
- Nota ingresada Mont Petit.
- Nota solicitud extensión corredor calle BACH.
- Nota ingresa APN.
- UT: Compensación.
- UT: toldos y superficies traslucidas desmontables.
- UT: Incorporación San Miguel a Ord 4021 como nueva zona.
- UT: Art. 10.1 cierre de dictamen.

Comienza la sesión se pone a consideración el Acta N° 374, se aprueba por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Renovación de los representantes.

Ramiro Castillo solicita que las instituciones que componen el Concejo de Planificación Urbano Ambiental, envíen las designaciones de los representantes, para que en la próxima plenaria se realicen las elecciones, período 2021/2022.

Próximo tema: Nota ingresada Mont Petit.

Ramiro castillo dice que los dueños del Mont Petit, plantean hacer un hotel, en planta baja quieren hacer algo comercial ambientado a la gastronomía. En este

caso como es un uso mixto, entiende que desde Obras Privadas no veían la posibilidad que se haga el piso más. Por eso los dueños del Mont Petit lo presentaron al proyecto en el CPUA. Se puede opinar en plenaria o se puede pasar a la UT para que sea analizado. Considera que es un proyecto muy bueno y que habría que buscar la compatibilidad. Es una buena la propuesta gastronómica la que se está planteando. La ocupación de FOS es muy baja, tiene mucho suelo liberado.

Inés Prados considera que se le puede dar accesibilidad a lo que ellos piden, ya que es una empresa local. Esta de acuerdo con el proyecto.

Liliana Bina dice que está viendo en la 4021, el artículo de las construcciones permitidas de máxima altura. Porque al ser un hotel tiene la planta de amenities y para que se le dé cabida con el uso que ellos quieren darle, tiene que encuadrarse en el artículo 10.5.3: en caso de edificios destinados a alojamiento en todas las categorías, se puede permitir un piso más destinado a las amenities o habitaciones. En el caso que sean habitaciones se garantiza que los usos comunes estén en otra parte. No dice que no se permita que el hotel tenga un uso complementario compatible. Hay dos caminos, hacer una interpretación en función del artículo 23.1 que el CPUA tiene la facultad de interpretar el espíritu de la norma y en ese caso si están de acuerdo, hacer un dictamen favorable a que haya una planta baja que sea un patio de comidas que tenga un uso comercial. Cree que es compatible con la hotelería, el corredor Libertad tiene esa vocación. El hecho de que se haga un hotel y no un edificio de departamentos es altamente positivo porque departamentos, la ciudad no necesita más. O se hace un dictamen con una interpretación del artículo 23.1 que no prohíbe o se agrega un párrafo al artículo de la 4021. Se puede hacer las dos cosas, hacer un dictamen y a futuro recomendar que se agregue un párrafo, en donde en todos los caso la actividad sea compatible con la hotelería y no que se combine con vivienda porque el espíritu del CPUA fue que se le dé esta franquicia a los hoteles y no a las viviendas.

Laura Colladon por chats: *“Estimo que lo debe evaluar la UT”*

Ramiro Castillo dice con respecto a lo que comentó Liliana Bina, que lo correcto sería hacer las dos cosas. Coincide que se debería pasar a la Ut para no dilatar los tiempos de los proyectos que ellos pueden llegar a tener, porque si se plantea una modificación de la 4021, se sabe que va por doble lectura, audiencia pública que puede demorar. Si están de acuerdo, se puede elevar una interpretación y luego modificar la 4021 para que quede claro y no quede sujeto a interpretación.

Mario Macagno coincide con lo que dice Ramiro Castillo. El lote al tener acceso a las dos calles provoca en definitiva en FOS y un FOT bastante bajo, coincide también que es muy interesante para la Avenida Libertad, lo único que no cumple es en la mixtura de hotel, que le otorga un piso más con lo que exige la 4021 para ese corredor. Destaca que tienen suficientes cocheras para todas las habitaciones del hotel y una más por cada local comercial.

Carlos Quaranta consulta si la autorización de otro piso tiene que ver con la incorporación de un espacio que es parte del propio hotel, y si en ese entorno es que la 4021 autoriza un piso más. Habría que ver independientemente cuál es el objeto de ese piso, en el que están pidiendo la inversión, se plantea como un espacio totalmente diferenciado que no tiene nada que ver con el hotel. Le parece

que eso también debería ser tenido en cuenta al momento de hacer un dictamen o hacer una interpretación. Una cosa es interpretar que se puede autorizar un espacio y permitir la mayor superficie u otro piso, siendo que ese destino del espacio es distinto a lo que plantea la ordenanza 4021 y otra cosa es autorizar un espacio que es distinto lo que plantea la 4021, pero que además es independiente del hotel. No sabe si la titularidad será de un solo propietario o se van a vender los espacios. Lo dice para que se tenga en cuenta, la modificación que se haga a futuro a la 4021 tiene que ser específica. Entiende que la 4021 plantea amenities propios del hotel, permite la incorporación de un nuevo piso que en este caso, el destino que se está planteando es distinto a un amenities. Lo que se está planteando es ajeno al hotel. Es un espacio gastronómico con restaurantes y demás, que no son parte del hotel. Hay que tratar de no abrir la puerta a otras cuestiones que no sean específicas a las que están planteando.

Liliana Bina dice que le parece atinado el comentario, más que nada para reforzar la naturaleza del cambio que se produciría. En lo personal cree que seguramente todos los locales van a pasar al dominio de personas distintas, al que explote el hotel. No cree que sea una sola propiedad explotada por un solo propietario. Lo importante es que no tenga un cambio de uso y que sea realmente un complemento comercial. Se debería incorporar el uso mixto. Esta problemática se tuvo con los edificios de cocheras, que en un momento eran los edificios de cocheras o edificios de departamentos. Cree que hay que posibilitar el edificio mixto, más cuando es de esta envergadura. Ha habido casos y propuestas de edificio de departamentos disfrazados de hotelería para lograr un piso completo más. Hay que ser muy cautos que ese destino no cambie.

Mónica Martínez dice respecto a la imagen que muestra en planta baja locales comerciales, piensa que pueden ser unidades independientes y en ese sentido le parece que no estarían integrados dentro del espíritu de cómo se regularon hoteles. Sí entiende que el patio de comida puede ser un restaurante asociado al hotel. Es muy común, que los hoteles den servicios gastronómicos fuera de las personas que se hospedan en él. Incluso que haya locales comerciales dentro del propio hotel, pero esos locales comerciales están dentro de la propia lógica del hotel, son productos en venta, dentro de su estructura, no son ajenos a la misma. Esa sería la cuestión de lo que se debería evaluar para que sea un dictamen justo para cualquier otro hotelero que tenga esta misma iniciativa.

Ramiro Castillo dice en base a lo que se plantea, de que puedan ser independientes, si hoy en día se puede hacer esa interpretación en la 4021 que es más o menos también lo que plantea Carlos Quaranta. En base a lo que dice Mónica Martínez, habría que interpretar que todo sea del mismo dominio del hotel, que no pueda tener dominios independientes y que no se pueda hacer una subdivisión en PH, que es como está en la 4021 pero sí parece que correspondería, habría que hacer un cambio bien explícito en donde quede en claro. Pero para este caso en particular a su entender, debería quedar todo bajo el dominio del hotel. La duda también que le genera respecto de esto, es si se plantea como un gran espacio gastronómico donde probablemente se puedan instalar diversas franquicias, es si desde el punto de vista de Industria y Comercio, hay posibilidad de habilitar los distintos sectores gastronómicos con distintas cuentas.

Liliana Bina está de acuerdo con Ramiro Castillo, que quizás haya que modificar la ordenanza y coincide con Mónica Martínez que el patio de comidas y los servicios son afines al funcionamiento del hotel. No es hacer un centro comercial con rubros que compitan con el resto de la actividad comercial de la ciudad. Con el tema de la propiedad no lo tiene claro, pero en el funcionamiento puede haber una empresa que administre la parte gastronomía y otra empresa que administre al hotel. Quizás se pueda avanzar directamente en la modificación de la 4021 por la envergadura del emprendimiento, podrán esperar el tiempo amerita, en vez de hacer directamente un dictamen dándole la factibilidad, avanzar en la modificación de la ordenanza incorporando todos estos ingredientes.

Mauro Paladino dice que no ha podido analizar en profundidad proyectos pero coincide con lo que dijeron tanto Mónica Martínez como Liliana Bina y Ramiro Castillo. Cree que el uso mixto sería positivo incorporarlo en varios aspectos y no solo en el uso de la hotelería sino quizás cuando hay alguna otra posibilidad de uso mixto, como los edificios mixtos con estacionamiento y demás, que es necesario el estacionamiento para no saturar la calzada sobre todo en la época de verano, que representa un gran problema urbano. Las playas de estacionamiento céntricas están en un estado deplorable, tienen un gran rendimiento económico, en lo estacional que luego en el resto del año son un foco infeccioso dentro de la ciudad. En lo personal le parecería positivo, un retiro con un espacio gastronómico y locales comerciales en la Libertad, en donde ya hay un hotel con un parque hermoso pero es de uso solamente de los huéspedes que se abriría al uso común.

Carlos Quaranta dice que básicamente lo que a él le preocupa, no es que el dominio no sea único, lo que le preocupa es que el espíritu de la Ordenanza 4021 es autorizar un espacio más en función de un proyecto que tiene amenities como parte del hotel. Aquí lo que se estaría haciendo es autorizar un piso más en función de comercio que son externos al proyecto. No le preocupa como termine siendo. Le preocupa el hecho de la autorización, que ya de entrada están sabiendo que están autorizando un piso más en ese hotel, cuando el destino ya se sabe claramente no es para el hotel. Hay que muy cuidadoso en cómo se otorga para después no abrir la puerta a otros pedidos.

Marcelo Celoir dice que hasta el año 2013 la ordenanza permitía un piso más para otros usos después se direcciona directamente a lo que era hotelería, habría que revisar la ordenanza de aquella época y por otro lado, un hotel si necesita incorporar otros usos es para romper la estacionalidad. La semana pasada en la técnica se habló sobre la cantidad de hoteles de pequeñas envergaduras que están quedando asolados tanto con la pandemia como por la modificación de las costumbres del turismo. Cree que se debería tratar de incorporar algo que permita romper la estacionalidad y sobrevivir este tipo de situaciones.

Alberto Verdinelli dice que el tema debería pasar a la UT. El leyó la nota pero no conoce en profundidad el proyecto. Le parece que cuando se habla del tema habilitaciones y cuando habla de los espacios independientes, los sumerge en una cuestión bastante interesante porque se sabe que muchas veces el área de Obras Privadas está un poco desconectada del área de habilitaciones. Generalmente es un área de superposición, que genera conflictos internos en cualquier gestión. Le parece que habría que hacer un estudio pormenorizado. Entiende el apuro tal vez de los inversionistas, pero cree que deberían avanzar en la modificación de la

4021 entorno a esta cuestión de los usos mixtos y como eso lleva un tiempo se le podría notificar a través de Obras Privadas a los propietarios, que ellos cuentan con una pre factibilidad, hasta acomodar el ordenamiento legal que rige.

Ramiro Castillo dice que en definitiva lo que ellos están planteando es hacer un cambio del uso, en vez de los amenities arriba, hacerlo en planta baja, para no perder habitaciones. En lo personal no le parece que esté mal. También sería interesante que si en la planta baja se está planteando una plaza gastronómica, pensar en una planta entera, como si fuese el patio comida de un shopping. Si se hace de esa manera se garantiza que el uso sea gastronómico. Porque si se generan locales separados, podría pasar que algunos lo usen para gastronomía y otros puedan ser locales con un uso comercial no afín al emprendimiento. Es un tema interesante y complejo.

Alberto Verdinelli dice que se estaría ante una doble situación, por un lado estaría la problemática del uso mixto y por el otro lado se tendría la problemática de la mayor altura o de la utilización de un espacio de mayor altura. Pregunta sobre el estacionamiento que está resuelto para las habitaciones del hotel, pero el estacionamiento para la plaza de comida que significa el camión de la Coca Cola, el camión de Cerveza que tiene un impacto urbano en el entorno, como se solucionaría. Hay que conocer un poco más el proyecto y profundizar, porque los locales comerciales tienen un input, un output, tienen una dinámica que genera un impacto en la red vehicular.

Ramiro Castillo dice que habrá que estudiar el tema, se podría seguir analizando en la UT, y ver si para la próxima plenaria se tiene un avance técnico.

Mariano Melana dice que está en reemplazo de la Concejala Morla y comenta sobre el tema de la regulación de los amenities, que lo único que tiene regulado la Ley de Alojamiento Turístico de la provincia de Córdoba es la capacidad de las piletas, después habla de gimnasios y de otras actividades que deben tener los hoteles pero no regula la cantidad de metros mínimos, como sí tienen con las piletas y con los lobby de los hoteles. Sería muy interesante abrir el debate respecto de cuál debería ser el tamaño que deberían tener los amenities, que haya una proporción coherente. Sería una forma de jerarquizar la plaza.

- Se debate

Ramiro Castillo propone que el tema se siga tratando en la UT.

- Se acuerda por unanimidad que pase a la UT.

Próximo tema: Nota solicitud extensión corredor calle BACH.

Liliana Bina dice que señor Alcázar pasó por la Dirección de Infraestructura Urbana y se le dijo que lo solicitado no estaba previsto en el Código de Edificación y que la única manera era que el Código fuera modificado. Por eso se dirigió al CPUA, su lote está al lado o de lote de por medio de la escuela Belgrano sobre la Bach. La primer cuadra de la Bach hasta Comechingones tiene una ordenanza especial que permite apoyar en medianera. Allí se ha consolidado mucho el uso comercial. Lo que piden es la extensión hasta Lope de Rueda, es como un corredor comercial del barrio en eso radica el pedido.

Ramiro Castillo dice que en su opinión lo enviaría a la UT.

Mónica Martínez pregunta si es una nota de una persona particular o del Centro Vecinal. Al ser de una persona, ella aconseja que se pida también la opinión del Centro Vecinal. Está de acuerdo que se podría extender un poco, pero no sabe si tanto. Considera que debe haber un acuerdo con el centro Vecinal de consolidar ese corredor.

Liliana Bina está de acuerdo que se busque el aval del Centro Vecinal.

Carlos Quaranta dice que habría que dirigir una nota solicitándole la conformidad del acompañamiento del Centro Vecinal pero que no entienda el privado que con el acompañamiento se le dará el visto bueno, sino que será a los fines del análisis de la propuesta, porque se puede generar una expectativa y que después de un análisis técnico si es negativa la postura generaría un inconveniente. No le parece mal que el Centro Vecinal esté en conocimiento y brinde su opinión.

Liliana Bina dice que quizás sería conveniente realizar un taller con los vecinos. Siempre se han hecho, de los cuales han salido modificaciones en los dictámenes. Se trata de un tema delicado.

Ramiro Castillo dice que se le podría pedir que venga desde el Centro Vecinal o que por lo menos sea una junta de firma de vecinos frentistas al corredor, para que la nota tenga más peso.

Se debate

- Se propone que se devuelva la nota y el pedido sea a través del Centro Vecinal o con la firma de los vecinos frentistas al corredor.

Se acuerda por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Nota ingresa APN.

Ramiro Castillo dice que Gabriel Napal, presentó nota con documentación adjunta, del arroyo Los Mimbres, todo el estudio para la determinación de la línea ribera que ya estaba aprobado por el APHRI y después plantea también una incompatibilidad entre los límites de ejidos de Villa Carlos Paz con Santa Cruz del Lago. Comenta que él estuvo en la zona junto con Liliana Bina, Laura Colladon, Soledad Lescano y Regina Lozada Weht, recorrieron para ver en qué estado se encuentra y empezar a pensar en el Plan de Manejo de esa área, que hoy en día es aprobada como APN, en la cual se define la línea de ribera desde el eje del arroyo, 50 metros.

Laura Colladon comenta que lo que dice el APHRI, es como una incongruencia, porque tiene una resolución en donde establece la línea de ribera de 15 metros, pero cuando ellos la trazan, en realidad usan los caudales de recurrencia 25 años. El trabajo del Ing. Nicolás Guillen, presentado por Napal, es todo el estudio previo, que hay que hacer para obtener las lluvias que después a través de un modelo, se obtienen los caudales. Es imperiosa la necesidad de delimitar la parte sur sobre todo del APN y quizás con los datos que se tienen, Juan Echecolanea, pueda superponer y se podría tener el polígono, la delimitación sur del arroyo y del APN. Si no es Juan Echecolanea, contratar a alguien, quizás a la misma persona que hizo el estudio de los caudales de diseño, que ya sabe cómo son los métodos, para que indique cuáles son esas líneas. Por supuesto que los cálculos están

para dos líneas, la de ribera y la de riesgo hídricos. Ella muchas veces habló de delimitar la línea de riesgo hídrico en todos los ríos y arroyos del ejido

Marcelo Celoir dice que lo presentado por Gabriel Napal, es un tema de medianería más. Hay un tema administrativo que hay que resolver. Hay inconsistencia en los puntos de la poligonal. Tienen que ver como lo solucionan porque se está delimitando de una manera, que quizás puede ser errónea. Hay 32 puntos que no tiene coincidencias con la realidad o si, no lo saben. Entonces se abre otro tema, que quien haga las mediciones a nivel municipal tiene salir de un profesional idóneo, con una firma matriculada y colegiada que lo avale porque puede llegar a ser un problema grande, por varios lados.

Laura Colladon dice que para ella son dos temas los tratados. Uno es el trazado de línea ribera y riesgo hídrico con respecto al arroyo Los Mimbres y la otra es inconsistencia de algunos puntos sobre el nuevo ejido que aparentemente no coinciden. Ella solo se refirió a la línea de ribera del arroyo Los Mimbres para delimitar fehacientemente límite sur de la APN, porque cuando fueron, vieron que hay construcciones dentro de lo que dice la ordenanza de los 50 metros y es más hay algunas construcciones están, dentro del lecho de inundación del arroyo.

Liliana Bina dice que por un lado ella pediría que todos los pedidos y aportes que ingresen en torno al APN pasen a la Ut, que es en donde se está trabajando la reglamentación para que sean como un aporte más. Se está poniendo en duda el plano que dio origen a la aprobación del nuevo ejido de Villa Carlos Paz por Ley. El plano lo aprobó la Legislatura en base a un trabajo profesional del Ing. Bufarini, que ha sido el autor de muchísimos planos de ejido en la provincia de Córdoba. Si algún particular tiene algún tipo de impugnación que hacer sobre el trámite que llevó a aprobar por ley nuestro ejido, lo que tendría que hacer y exponer a las Direcciones que tienen competencia en el caso, que sería la Dirección de Catastro y el Ministerio del Interior con el área de asesoramiento a municipios y comunas.

-Se retira el Concejál Mariano Melana

Mónica Martínez coincide con lo que dice Liliana Bina, tampoco daría lugar a la presentación de un particular para revisión de ningún límite. Cree que es un tema que ya está cerrado. En lo específico del Plan de Manejo, cree que hay que ir avanzando. Tiene una duda, entiende que hay 4 líneas: la línea de ribera, la línea de riesgo hídrico, la línea de los 50 metros, que es la que se definió en la ordenanza estableciendo el límite sur y la otra línea que es la de la Ley 10.355 que habla de 30 metros. Le parece que en el caso de considerar esas construcciones que podrían estar ocupando esos 50 metros, se podría tomar como criterio los 30 metros que son los que regulan la ley, previo a que sea territorio municipal y previo también a que se declare la ordenanza de la APN. También tener definida la línea de riesgo hídrico porque se supondría que la línea de riesgo hídrico estaría contenida en esos 30 metros.

Laura Colladon dice que hay solo tres líneas, porque la de los 50 metros surge de 15 metros que dice la provincia, en las resoluciones de la línea de ribera, allí está incongruencia que ella planteó, calcula la línea de ribera con lo que es la recurrencia de 25 años, pero la ley dice que son 15 metros. Entonces esos 15 metros más los 35 metros a partir de la línea de ribera, de la ley 10355, es donde surgen los 50 metros que habla la ordenanza como límite sur del APN.

Se debate

Carlos Quaranta dice que la nota no impugna porque no dice que sea inválido. Lo que está planteando es que en el proceso de determinar los límites de la APN, que fue un tema que algunos de los concejales en el CR no acompañaron en algunos de los artículos de la APN. Entendían que no había sido correcta técnicamente la delimitación del APN, que es lo que se está planteando de alguna manera, en la nota. Y en función a antecedentes que no había sido, por lo menos planteados o llevados el CR, se empezó a delimitar y se encontró algunas cuestiones que no fueron tenidas en cuenta. Se planteó en el debate del CR que tampoco fue tenido en cuenta. Ellos entendían que estaba faltando algún sustento técnico en la georreferenciación de la delimitación del APN. Le parece muy bueno que se pueda verificar la situación. Le gustaría que se invite a todos los integrantes del CPUA cuando se hagan los relevamientos oculares. También hay que tratar de hacer el relevamiento antes de aprobar una ordenanza, sino después sucede que hay que revisar cuestiones que ya están aprobados por ordenanza. Le parece que el CPUA que está integrado por Colegios de Profesionales, cree que no hay un lugar más técnico y más capacitado que el CPUA, para enviar una recomendación al CR o un proyecto que este suficientemente sustentado desde lo técnico. Lo que sucede muchas veces es que no se tiene la certeza de que técnicamente se esté llevando adelante una ordenanza que tenga todo el sustento que deba tener. Con la APN el problema se centró en que no estaba delimitado desde lo técnico de una manera adecuada. Ahora se está revisando. La nota que ingresó tiene que servir cuando desde el CPUA, se recomiende algo, se tenga el sustento técnico que corresponde, para después no tener que verificar lo que ya la ordenanza aprobó.

Se debate

Ramiro Castillo dice que la APN es una realidad, está sancionada por ordenanza municipal. Sería muy importante que se empiece a recomendar al DEM que se comunique a toda la ciudadanía. Tuvieron una reunión que fue de manera informal. Ya se hará una invitación para que puedan ir todos. Lo que proponía Regina Lozada Weht era generar un cartel, que informe que es área protegida, que se puede hacer hasta con un código QR, donde se abra el google maps y figure georreferenciada cuál es el área. Salieron ideas muy interesantes, considera que hay que avanzar. Respecto a la línea ribera, que es la línea que divide lo públicos de lo privado según en donde está emplazado el cauce del cual se trate, es cómo se resuelve, porque si se está en zona rural se toma desde el eje del cauce los 15 metros, eso es lo que lo que delimita lo público de lo privado. Ahora cuando es zona urbana, el APHRI lo que solicita es para un caudal de 25 años de recurrencia que modela el cauce, y de la modelación del cauce es de donde sale el límite de la línea ribera entre lo público y lo privado. Con respecto de lo que envía el CPUA, que sea enviado bajo una firma profesional, lo que considera que se podría hacer, es que ciertos dictámenes deberían ir acompañados por alguna firma profesional, si es lo que piensa la mayoría. Se podría hacer la recomendación explícita en el dictamen, entonces que al CR o al DEM llegue dentro del dictamen del CPUA, una recomendación de que necesita la intervención profesional en algún punto. Sería bueno empezar a tenerlo en cuenta y cuando alguno lo considere lo plantea, si hay mayoría irá acompañado en el dictamen. Le parece más fácil a que se trate desde el CPUA de gestionar la contratación de un profesional para cada cosa que se haga. Respecto de los

límites le pediría a Juan Echecolanea que revise el tema, pero para una cuestión de conocer cómo es la situación. No se podrá impugnar ni pedir que se cambie la ley. Ya está sancionado el ejido.

Laura Colladon dice que en estos momentos no se está replanteando los límites del APN. Ellos son claros, son en una base legal, no son los que planteó ADARSA que propuso un límite más ambiental y sanitario. El planteado es el legal. Está en la Ley 10553. Lo que se está intentando es materializar la ordenanza, bajo ningún punto de vista reveer la ordenanza.

Se debate

- Liliana Bina solicita una moción de orden.
- Se propone que el tema se pase a la UT.

Se acuerda por unanimidad de los presentes que el tema pase como insumo a la UT.

Próximo Tema: Compensación.

Liliana Bina explica que en el tema de compensaciones, en la UT se decidió solicitar un statu quo, una suspensión del artículo de la figura de compensaciones por seis meses. A los fines de que se haga la evaluación de la aplicación de la figura de compensación sobre el tejido urbano, que estaba previsto originalmente en ordenanza. No se hizo en el ámbito del CPUA la revisión. Hubo una suspensión en el año 2005 por ordenanza también del DEM por un periodo, para hacer una evaluación que tampoco se hizo. Se ha considerado que ante este pedido de derogación lisa y llana, se abra este intermedio, de análisis de los casos, para que en caso de ser derogadas estén claramente expresados en los fundamentos, si no ver qué modificaciones hay que hacer. El detonante ha sido el proyecto del DEM y considerando que no se revisó, se solicita ese espacio para la revisión como una suerte de dictamen del CPUA para remitírselo al DEM. Es una solicitud de una suspensión por seis meses. Sergio Reyna ha hecho un plano de localización de todos los edificios realizados en el trámite de aprobación, y en el ámbito de la UT habrá que hacer una análisis en la síntesis de cuáles fueron los impactos negativos y positivos que esto tuvo.

- Se retira Inés Prados.

Mauro Paladino lee el proyecto, señala el artículo N° 1 *“el Consejo de Planificación Urbano realizará la evaluación de la aplicación de dicha norma desde su sanción... etcétera”*. Para él no es sólo evaluar la aplicación de la norma sino también la modificación. Se había hablado que en este plazo, lo que se pretendía es que no se siga avanzando con la compensación de FOS pero sí que se puede llegar a considerar o modificar la zona AC 3 o modificar la compensación de FOS a fin de perfeccionar la misma. La mayoría consideran que la figura de compensación de FOS era superadora ante la de zona AC3, por lo tanto le parece que no es sólo considerar la aplicación dicha norma sino el perfeccionamiento o la modificación de la misma.

Carlos Quaranta dice que aprobar el proyecto sin ver el relevamiento, no se considera en condiciones para poder votar.

Ramiro Castillo comenta y pone al tanto al Cjal Quaranta de como se viene desarrollando el tema.

Liliana Bina comenta que se pide el plazo, porque se reavivó la discusión que hubo cuando se sancionó, había funcionarios e instituciones que estaban de acuerdo otras que no. La compensación salió cuando se derogaron las torres ahora se abre nuevamente la discusión para que no haya una catarata de edificios, que entren cuando se sabe que está en debate el tema. Pedir un espacio de 6 meses para trabajar con tranquilidad.

- Se debate.

Marcelo dice que en el artículo 1 puede ser previa o anteproyecto, si está aprobado e ingresado debería ser tenido en cuenta. Si se puede especificar a todo proyecto, que sea anteproyecto o previa.

Liliana Bina dice que en lo personal cree que solo debe ser proyecto.

-Se retira el Conejal Carlos Quaranta.

Marcelo Celoir dice que el anteproyecto, es un pedido factibilidad y coincide con la reglamentación vigente, en el momento que se presenta, por lo tanto es legal y solo tiene un mes de validez porque le daría el tiempo para ajustar el proyecto a presentar. El tema de la previa sí demuestra una intención de construcción que es mucho más fuerte evidentemente, pero el pedido factibilidad que se hace a través de un anteproyecto, tiene que estar sellado en el momento de la implementación vigente en el momento de se presenta.

Mónica Martínez pide en este caso que se está agregando, en el texto al artículo 1 también se agregue el tema de que esos proyectos que ya tienen ingresos a la Dirección de Obras Privadas, puedan pasar por tratamiento del CPUA.

Marcelo Celoir dice que él tuvo un tema, fue damnificado con este tema. Él tenía un anteproyecto de una construcción y al pasar por planeamiento directamente se le negó la factibilidad, estando con las reglamentaciones vigentes. Pasar por planeamiento se presta también a una cierta arbitrariedad. Depende del criterio de quien lo está abordando.

Mónica Martínez dice que no está de acuerdo porque sería descreer del trabajo que se desarrolla dentro del CPUA. Lo que ella propone, es lo que decía la ordenanza en un comienzo que los proyectos se presentan en el CPUA. Si ya se está haciendo un statu quo, se está en una situación de transición entre lo que se ingresó y lo que se marcaría dentro del statu quo, que se pueda al menos tener conocimiento de los proyectos que se han presentado y poder también debatir sobre ellos.

Se debate

Ramiro Castillo dice con respecto a lo último que se dijo, que se incluya los anteproyectos ya presentados, él está de acuerdo que sea así, y no solo el proyecto. Si hoy en día hay alguna previa de compensación, quiere decir que si se sanciona el mes que viene, esa previa quedaría obsoleta por 180 días y se verá que pasa. Si la nota se eleva al DEM y se manda al CR no debería ser algo que demore demasiado tiempo. No habrá una explosión de proyectos, es muy distinto

cuando se estaban cambiando las zonas y las torres que llevo mucho tiempo. Desde su punto vista tendría que ser anteproyecto.

Liliana Bina solicita que se vote el formato del agregado, ya que todos están de acuerdo con el statu quo.

Pasa a votación:

- a) todo proyecto.
- b) todo proyecto, anteproyecto y factibilidad.

ADARSA: aprueba todo proyecto.

CEPIA: aprueba todo proyecto.

Dirección de Ambiente: aprueba todo proyecto.

Dirección de Infraestructura Urbana: aprueba todo proyecto.

Colegio de Arquitectos: todo proyecto, anteproyecto y factibilidad.

Colegio de Ingenieros: todo proyecto, anteproyecto y factibilidad.

Quedan temas pendientes se cierra la sesión a las 12 y 40 hrs.